



Biokuro tiekimo tipinės sąlygos

PATVIRTINTA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 13-IS-23

REDAKCIJA:

BALTPOOL UAB bendrovės vadovo
2024-01-30 įsakymo Nr. IS-240005 redakcija (nuo 2024-02-05, įskaitant)

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Biokuro tiekimo tipinėmis sąlygomis (toliau – **Tiekimo sąlygos**) privalo vadovautis visi BALTPPOOL UAB energijos išteklių biržos (toliau – **birža**) dalyviai biržoje elektroninės prekybos sistemos (toliau – **EPS**) pagalba sudarę biokuro pirkimo-pardavimo sandorius (toliau – **sandoris**).
- 1.2. Tiekimo sąlygose visos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – **Taryba**) patvirtintame BALTPPOOL UAB energijos išteklių biržos reglamente (toliau – **Reglamentas**), išskyrus atvejus, kai Tiekimo sąlygose naudojamos naujos sąvokos arba nurodoma kita konkrečių sąvokų reikšmė arba kontekstas reikalauja kitaip.
- 1.3. Jeigu Tiekimo sąlygų nuostatos prieštarauja Reglamento nuostatoms, taikomos Reglamento nuostatos.
- 1.4. Tiekimo sąlygos tvirtinamos, keičiamos BALTPPOOL UAB bendrovės vadovo įsakymu. Tiekimo sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Operatoriaus tinklalapyje momento, nebent konkrečiu atveju būtų nustatyta vėlesnė tokių pakeitimų įsigaliojimo data.

2. Biokuro pirkimo-pardavimo sandorių vykdymo bendrosios nuostatos

- 2.1. Biržoje sudarytų biokuro pirkimo-pardavimo sandorių pagrindu pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika pristatyti sandoryje sutartą nustatytus kokybinius rodiklius atitinkančių biokuro produktų kiekį į pirkėjo nurodytą biokuro pristatymo vietą, o pirkėjas įsipareigoja priimti biokurą jo pristatymo vietoje, patikrinti biokuro kokybines savybes ir kiekį bei atsiskaityti už jį Reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis.
- 2.2. Tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu sudaryti sandoriai gali būti vykdomi pagal šias Tiekimo sąlygas (pristatomas sandoryje sutartas nustatytus kokybinius rodiklius atitinkančių biokuro produktų kiekis, tikrinamas biokuro kokybinės savybės ir kiekis bei atsiskaitoma už jį Reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis ir t. t.), tokius sandorius iki pristatymo laikotarpio pradžios užregistruojant "OTC sandoriai" meniu punkte. Už tokių sandorių registravimą ir vykdymą pirkėjas moka bendrovės vadovo įsakymu nustatytą prekybos įkainį, kuris skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje. Registruojami gali būti žemiau nurodytas sąlygas atitinkantys sandoriai:
 - 2.2.1. sandorio šalys yra biržos dalyviai;
 - 2.2.2. sandoris yra sudarytas dėl biržoje prekiaujamų biokuro produktų;
 - 2.2.3. pagal sandorį biokuras yra pristatomas į EPS užregistruotą prekybos aikštelę;
 - 2.2.4. sandoris yra sudarytas dėl Prekybos biokuro produktais sąlygose (toliau – **Prekybos sąlygos**) nurodytų laikotarpių;
 - 2.2.5. EPS yra nurodoma sandorio sudarymo data, pagal sandorį privalomas pristatyti biokuro kiekis per pristatymo savaitę ir kaina Eur/MWh;
 - 2.2.6. sandoris yra užregistruojamas EPS iki jo vykdymo pradžios.
- 2.3. Pardavėjas turi teisę biokuro tiekimui pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau visa atsakomybė už tinkamą įsipareigojimų pagal sudarytus sandorius įvykdymą tenka pardavėjui.
- 2.4. Pradėti vykdyti gali būti tik įsigalioję biokuro pirkimo-pardavimo sandoriai. Jeigu iki sudaryto sandorio pristatymo laikotarpio pradžios dalyviai negavo Reglamento 13.2.2 papunktyje nustatyto Operatoriaus patvirtinimo apie sandorio įsigaliojimą, dalyviai

privalo prieš pradėdami vykdyti sudarytą sandorį kreiptis į Operatorių per EPS ir (ar) ryšio priemonėmis ir įsitikinti, kad sudarytas sandoris yra įsigaliojęs.

- 2.5. Vykdydami biokuro pirkimo-pardavimo sandorius, pirkėjai ir pardavėjai privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą vadovaudamiesi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais.
- 2.6. Jeigu pagal sudarytą sandorį tiekiamas kuras privalo atitikti kuro pirkimo-pardavimo sutarties specialiojoje dalyje nustatytus nacionalinės schemos ir (ar) sertifikavimo reikalavimus, pardavėjas privalo užtikrinti, kad visas kuras, tiekiamas pagal tokį sandorį, tenkintų nustatytus nacionalinės schemos ir (ar) sertifikato reikalavimus. Vykdydamas tokį sandorį pardavėjas taip pat privalo užtikrinti, kad pagal sandorį išrašomose sąskaitose būtų aiškiai nurodoma informacija apie tiekiamą nacionalinę schemą atitinkantį ir (ar) sertifikuotą kurą.
- 2.7. Vykdamas sandorius, pagal kuriuos kuras privalo atitikti nacionalinę schemą ir (ar) būti sertifikuotas, pirkėjo reikalavimu pardavėjas privalo pateikti informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius kuro atitikimą nacionalinės schemos ir (ar) sertifikatų reikalavimams, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kirtimų leidimus, kirtimo vietą, gautas deklaracijas, atliktus auditus ir jų rezultatus ir (ar) kt.
- 2.8. Šalys, siekdamas supaprastinti sudarytų kuro pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą, per EPS ir (ar) ryšio priemonėmis gali susitarti tarp tų pačių šalių sudarytas sutartis, sudarytas dėl to paties produkto pristatymo tam pačiam pristatymo laikotarpiui, vykdyti kaip vieną sutartį. Vykdamas šią sutartį:
 - 2.8.1. biokuro ėminiai pagal visas kuro pirkimo-pardavimo sutartis bus imami taip, kaip būtų vykdoma ši viena kuro pirkimo-pardavimo sutartis (t. y. peleningumo ir (ar) šilumingumo rodiklių nustatymui gali būti imamas vienas jungtinis ėminys iš visų to pardavėjo per konkrečią dieną pristatytų transporto priemonių pagal šią sutartį kartu vykdomų sutarčių);
 - 2.8.2. jeigu biokuro kokybės rodikliai neatitiktų nustatytų reikalavimų – nuolaidos būtų taikomos taip, lyg būtų vykdoma viena kuro pirkimo-pardavimo sutartis;
 - 2.8.3. sprendžiant dėl kuro pirkimo-pardavimo sutarčių įvykdymo fakto ir (ar) baudų už nepristatytą biokuro kiekį skyrimo, faktiškai pristatytas kuro kiekis konkrečiai sutarčiai priskiriamas proporcingai pagal sutarčių pradinius kiekius;
 - 2.8.4. EPS visos kartu vykdomos sutartys bus atvaizduojamos vienu įrašu;
 - 2.8.5. kartu vykdomų sandorių svertinė kaina suapvalinama 1 Eur cento tikslumu.

3. Pristatyto biokuro kiekio leidžiamos paklaidos

- 3.1. Pagal sudarytus sandorius per pristatymo savaitę (nepriklausomai nuo sandorio trukmės) leidžiama pristatyto biokuro kiekio paklaida: 15 proc. (penkiolika procentų) nuo tiekimo grafike nurodyto bendro per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekio; jeigu per pristatymo savaitę pristatomo biokuro kiekis neviršija 210 MWh – leidžiama paklaida – iki 30 proc. (trisdešimt procentų) daugiau arba 15 proc. (penkiolika procentų) mažiau (įskaitant abi ribas) nuo tiekimo grafike nurodyto bendro per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekio;
- 3.2. Priklausomai nuo sudaryto sandorio viso pristatymo laikotarpio trukmės, leidžiamos šios per visą sandorio pristatymo laikotarpio trukmę pristatyto biokuro kiekio paklaidos nuo tiekimo grafike nurodyto bendro turimo pristatyti biokuro kiekio:
 - 3.2.1. per savaitės trukmės pristatymo laikotarpio sandorį: taikomos Tiekimo sąlygų 3.1 punkte nustatytos leidžiamos paklaidos;

- 3.2.2. per mėnesio trukmės pristatymo laikotarpio sandorį: 10 proc. (dešimt procentų) nuo viso tiekimo grafike nurodyto mėnesio trukmės pristatymo laikotarpio sandorio kiekio;
- 3.2.3. per ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpio sandorius: 5 proc. (penki procentai) nuo viso tiekimo grafike nurodyto atitinkamai ketvirčio ar pusmečio trukmės pristatymo laikotarpio sandorio kiekio.
- 3.3. Mėnesio, ketvirčio ir (ar) pusmečio tiekimo laikotarpiai, kuriems taikomos aukščiau nustatytos leidžiamos biokuro kiekio paklaidos, atitinka Operatoriaus nustatytus ir Prekybos kalendoriuje skelbiamus atitinkamus laikotarpius.
- 3.4. Pardavėjo atsakomybė viršijus leistinas per pristatymo savaitę ir (ar) per visą sudaryto sandorio pristatymo laikotarpio trukmę pristatyto biokuro kiekio paklaidas nustatyta Reglamento 16 skyriuje. Pritaikius pardavėjui atsakomybę už leistinos pristatyto biokuro kiekio paklaidos viršijimą per atitinkamą pristatymo savaitę, vertinant per visą sandorio pristatymo laikotarpio trukmę pristatyto biokuro kiekį, laikoma, kad per atitinkamą pristatymo savaitę pardavėjas pristatė 100 proc. (šimtą procentų) per tą pristatymo savaitę turėto pristatyti biokuro kiekio.

4. Tiekimo grafikas

- 4.1. Sudarant biokuro pirkimo-pardavimo sandorius nustatomas standartinis biokuro tiekimo grafikas. Standartinis biokuro tiekimo grafikas reiškia, kad pardavėjas privalo per konkrečią pristatymo savaitę savo pasirinktomis darbo dienomis pristatyti sandoryje nustatytą savaitinį biokuro kiekį.
- 4.2. Pirkėjas, kurį Taryba pagal Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašą yra įpareigojusi deklaruoti planuojamą biokuro pristatymo (išskrovimo) laiką, ne vėliau kaip prieš 24 val. iki planuojamo biokuro pristatymo:
 - 4.2.1. tris mėnesius nuo Tarybos įpareigojimo (su galimybe pratęsti deklaravimo terminą trims mėnesiams) EPS deklaruoja su pardavėju suderintą biokuro pristatymo laiką (2 valandų intervalu);
 - 4.2.2. ne vėliau kaip iki kiekvienos biokuro pristatymo dienos 8 val. ryto, privalo ryšio priemonėmis susisiekti su pardavėju ir pasitikslinti ar biokuras bus pristatytas pagal suderintą biokuro tiekimo grafiką. Jeigu pardavėjas informuoja pirkėją, kad biokuras nebus pristatytas pagal suderintą tiekimo grafiką, pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 val., EPS atnaujinti anksčiau suderintą tiekimo grafiką ir papildomai elektroniniu paštu biokuras@vert.lt ar kitu su Taryba suderintu būdu informuoti Tarybą apie atnaujintą tiekimo grafiką.
- 4.3. Biokuro pristatymas pagal biržoje sudarytus sandorius gali būti pradedamas pristatymo savaitės pirmą darbo dieną, o baigiamas – paskutinę pristatymo savaitės darbo dieną. Biokuro pristatymas pagal einamosios kalendorinės savaitės trukmės pristatymo laikotarpiui sudarytus sandorius gali būti pradedamas kitą darbo dieną po aukciono dienos, o baigiamas – paskutinę tos kalendorinės savaitės darbo dieną.
- 4.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai koreguoti standartinį biokuro tiekimo grafiką, apie tai informavęs pardavėją raštu, elektroniniu paštu ar EPS priemonėmis ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas (einamosios kalendorinės savaitės sandorio atveju – ne vėliau kaip aukciono dieną), žemiau nurodytais atvejais ir laikydamasis žemiau nustatytų sąlygų:
 - 4.4.1. visais atvejais – nustatyti tolygų biokuro tiekimo grafiką. Tolygus biokuro tiekimo grafikas reiškia, kad pardavėjas privalo pristatyti vienodą biokuro kiekį kiekvieną tos kalendorinės savaitės darbo dieną;

Siekiant aiškumo pažymime, kad pirkėjui nepakoregavus pardavėjo nustatyto standartinio biokuro tiekimo grafiko, t. y. nenustačius tolygaus biokuro tiekimo grafiko, galioja standartinis biokuro tiekimo grafikas, pagal kurį pardavėjas turi teisę savaitinį biokuro produktų kiekį pristatyti bet kuriomis savo pasirinktomis tos kalendorinės savaitės darbo dienomis.

- 4.4.2. mėnesio, ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorių atveju – vienašališkai koreguoti tiekimo grafiką, siekiant užtikrinti, kad biokuro tiekimas būtų vykdomas neviršijant leidžiamų pristatyto biokuro kiekio paklaidų, nustatytų Tiekimo sąlygų 3 skyriuje;
- 4.4.3. mėnesio, ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorių, kurie sudaryti su nestandartine prekybos sąlyga „Sandorio nutraukimas nelaimėjus šilumos aukciono“, jeigu, laikydamasis Prekybos sąlygose nustatytų reikalavimų, pirkėjas sumažino sandorio kiekį atitinkamam laikotarpiui – pirkėjas turi teisę vienašališkai koreguoti ir biokuro tiekimo grafiką, įskaitant teisę nustatyti netolygų tiekimo grafiką. Visais atvejais koreguojant per kalendorinę savaitę privalomą pristatyti biokuro kiekį, jis negali būti nustatytas didesnis, nei prieš sandorio kiekio sumažinimą galiojęs per konkrečią pristatymo savaitę privalomas pristatyti biokuro kiekis.
- 4.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai mėnesio, ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorių atveju šildymo sezono laikotarpiu, jei dėl nuo pirkėjo nepriklausančių aplinkybių sumažėja biokuro poreikis (pvz., dėl oro sąlygų ir kt.), iki 20 proc. sumažinti per konkrečią vieną pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekį, skaičiuojant nuo sudarytuose sandoriuose nustatyto per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekio, koreguodamas visų per pristatymo savaitę turimų vykdyti mėnesio, ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorių biokuro tiekimo grafikus prekybos aikštelėje, kurioje pirkėjas vykdo šilumos gamybos veiklą. Apie vienašališką kiekio sumažinimą pirkėjas informuoja visus dalyvius ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki atitinkamos pristatymo savaitės pradžios pateikdamas Reikšmingos informacijos pranešimą ir proporcingai sumažindamas biokuro kiekį visiems atitinkamam laikotarpiui galiojantiems sandoriams. Šiuo laikotarpiui pirkėjas negali sudaryti naujų savaitinių sandorių biržoje ar biržoje registruoti tiesiogiai sudaromų dvišalių susitarimų pagrindu sudarytų savaitinių sandorių.
- 4.6. Esant Tiekimo sąlygų 4.5 punkte nurodytoms aplinkybėms ir gavus pardavėjo sutikimą, per konkrečią pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekis gali būti sumažinamas daugiau nei 20 proc., atitinkamai dalimi, viršijančia 20 proc. per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro dalį, padidinant per kitas pristatymo savaites turimo pristatyti biokuro kiekį ir (ar) atitinkamai pailginant pagal sudarytą biokuro pirkimo-pardavimo sandorį nustatytą pristatymo laikotarpį. Pirkėjui be pardavėjo sutikimo sumažinus per konkrečią pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekį daugiau nei 20 proc. ir pardavėjui nesutikus biokuro dalies, viršijančios 20 proc. per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro dalį, pristatyti kitomis pristatymo savaitėmis ir (ar) atitinkamai pratęsiant pristatymo laikotarpį, už tokį 20 proc. per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro dalį viršijantį sumažintą pristatomo biokuro kiekį pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui Reglamento 16.1 punkte nustatyto dydžio baudą.
- 4.7. Pirkėjas turi teisę visiems ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandoriams pristatymo pradžią nustatyti atsižvelgdamas į faktinę šildymo sezono pradžią atitinkamoje prekybos aikštelėje. Šių sandorių pabaiga nustatoma pagal Prekybos kalendorių. Šalys abipusiu sutarimu gali nustatyti sandorio pabaigą atsižvelgdamas į faktinę šildymo sezono pabaigą. Šiuo atveju pakeitus pagal sudarytą sandorį faktinę biokuro pristatymo pradžią ir (ar) pabaigą, atitinkamam kiekiui yra padidinamas arba sumažinamas bendras per sandorio galiojimo terminą turimas pristatyti biokuro kiekis. Faktinė šildymo sezono pradžia ar pabaiga laikomas

savivaldybės institucijos sprendime nustatytas terminas pradėti ar pabaigti šildymo sezoną visoje savivaldybės teritorijoje ar atskirose jos dalyse bet kokios paskirties pastatuose.

- 4.8. Kol Tiekimo sąlygų 4.7 punkte nurodytu savivaldybės sprendimu nėra numatyta pradėti šildymo sezono visoms šilumos vartotojų grupėms, kurioms pirkėjas tiekia šilumos energiją, pirkėjas turi teisę sumažinti per konkrečią pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekį, skaičiuojant nuo sudarytuose sandoriuose nustatyto per pristatymo savaitę turimo pristatyti biokuro kiekio, koreguodamas visų per pristatymo savaitę turimų vykdyti ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorių biokuro tiekimo grafikus prekybos aikštelėje, kurioje pirkėjas vykdo šilumos gamybos veiklą. Apie vienašališką kiekio sumažinimą pirkėjas informuoja visus dalyvius ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki atitinkamos pristatymo savaitės pradžios pateikdamas Reikšmingos informacijos pranešimą.
- 4.9. Jeigu konkrečioje kalendorinėje savaitėje yra mažiau nei 5 (penkios) darbo dienos (einašios kalendorinės savaitės sandorių atveju, po aukciono dienos – mažiau nei 3 (trys) darbo dienos):
 - 4.9.1. pirkėjai turi teisę reikalauti, kad biokuro tiekimas būtų vykdomas ir jo nurodytomis nedarbo dienomis, užtikrinant, kad tiekimas būtų vykdomas ne mažiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas (einašios kalendorinės savaitės sandorių atveju – ne mažiau nei 3 (tris) kalendorines dienas) per konkrečią kalendorinę savaitę;
 - 4.9.2. pardavėjai turi teisę reikalauti, kad pirkėjai sudarytų sąlygas priimti biokurą ir nedarbo dienomis, užtikrinant, kad tiekimas būtų vykdomas ne mažiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas (einašios kalendorinės savaitės sandorių atveju – ne mažiau nei 3 (tris) kalendorines dienas) per konkrečią kalendorinę savaitę. Šiuo atveju pirkėjas privalo nurodyti, kuriomis tos kalendorinės savaitės nedarbo dienomis jis priims biokurą, o jam nenurodžius, laikoma, kad jis priims biokurą nuo tokios kalendorinės savaitės pirmadienio iki penktadienio (einašios kalendorinės savaitės sandorių atveju – nuo trečiadienio iki penktadienio).
- 4.10. Laikantis Tiekimo sąlygų 4.4 ir 4.8 punktuose nustatytų sąlygų pirkėjo pakoreguotas ir pardavėjui pateiktas biokuro tiekimo grafikas yra privalomas pardavėjui be atskiro pardavėjo patvirtinimo.
- 4.11. Šalys abipusiu susitarimu raštu, elektroniniu paštu ar EPS priemonėmis gali susitarti dėl bet kokio kito abiem sandorio šalims priimtino biokuro tiekimo grafiko (pvz., susitarti dėl biokuro pristatymo konkrečiomis valandomis; sumažinti ar padidinti tiekiamo biokuro apimtį). Jeigu vienai iš šalių inicijavus biokuro tiekimo grafiko derinimą šalių abipusiu susitarimu, šalims nepavyksta susitarti, pirkėjas be Tiekimo sąlygų 4.4 ir 4.5 punktuose nustatytų teisių turi teisę raštu, elektroniniu paštu ar EPS priemonėmis ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki atitinkamo tiekimo laikotarpio pradžios nustatyti tolygų tiekimo grafiką.
- 4.12. Nustatant biokuro tiekimo grafiką, turi būti atsižvelgiama į pardavėjo transporto priemonių talpą, t. y. biokuro tiekimo grafikas turi būti sudaromas taip, kad biokuro tiekimas būtų vykdomas pilnomis transporto priemonėmis. Šiuo tikslu pirkėjas turi teisę reikalauti, o pardavėjas privalo nurodyti, koks transporto priemonių skaičius bus reikalingas siekiant pristatyti per konkrečią pristatymo savaitę turimą pristatyti biokuro kiekį.
- 4.13. Visais atvejais šalims koreguojant biokuro tiekimo grafiką (įskaitant šalių teisę susitarti dėl kitokio tiekimo grafiko), bendras pagal sandorį pristatomo biokuro kiekis negali

pakisti daugiau nei 20 proc. (tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę) nuo biržoje sudarytame sandoryje nustatyto biokuro kiekio.

5. Biokuro tiekimas

- 5.1. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad tiekiamas biokuras atitiktų jam keliamus kokybės reikalavimus. Pristatytame biokure neturi būti metalo, akmenų, sniego ar ledo gabalų ir kitų pašalinių daiktų ar medžiagų, kurie galėtų neigiamai paveikti pirkėjo biokuro saugojimo, transportavimo ir vartojimo (deginimo) įrenginius.
- 5.2. Pardavėjas (vežėjas), gabenantis biokurą pirkėjui, kartu su kroviniu privalo turėti biokuro pristatymą (įsigijimą), jo kiekį patvirtinančius gabenimo dokumentus: pardavėjo patvirtintą krovinio važtaraštį, kuriame turi būti nurodytas biokuro pardavėjas, pirkėjas, vežėjas, jo išrašymo data, biokuro rūšis ir sudėtis procentais, biokuro kilmės valstybė ir, jei pristatytas biokuras jo priėmimo metu nebus sveriamas, biokuro transportavimo atstumas bei biokuro kiekis tonomis naudojamosios masės ar erdmetriais. Tuo atveju, kai tiekiamo biokuro kilmės šalis - trečioji valstybė, pardavėjas pirkėjui privalo pateikti radiologinių tyrimų, kurie buvo atlikti į Europos Ekonominę Erdvę importuojamai biokuro siuntai (transporto priemonei ar jų junginiui), dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas, įrodančius, kad biokuro užterštumas ¹³⁷Cs radionuklidu neviršija Prekybos sąlygose leidžiamų dydžių. Tuo atveju, kai biokuro pristatymo vietos valstybės teisės aktuose nustatyta pareiga pardavėjui, nepriklausomai nuo biokuro kilmės, pateikti pirkėjui biokuro užterštumo ¹³⁷Cs radionuklidu dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas, pardavėjas pirkėjui privalo pateikti pristatomo biokuro savitojo aktyvumo lygį nurodančius dokumentus ar tinkamai patvirtintas jų kopijas.

Pažymime, kad nuo 2021-04-01 įvežant medienos biokurą į Latviją kartu turi būti pateikiama ir spinduliuotės bandymo ataskaita - dokumentas, parodantis krovinyje esančio radionuklido ¹³⁷Cs savitojo aktyvumo lygį, pavyzdžiui, akredituotosios laboratorijos išduotas spinduliuotės pasas arba išsiuntimo šalies miškų tarnybos išduotas dokumentas su nuoroda į atitinkamą akredituotosios laboratoriją ataskaitą, arba kitas dokumentas, kuriame nurodomas krovinio savitojo aktyvumo lygis.

- 5.3. Jeigu pardavėjas biokuro pristatymo metu nepateikia pirkėjui Tiekimo sąlygų 5.2 punkte nustatytų dokumentų ir informacijos – pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti biokurą.
- 5.4. Pardavėjas privalo tiekti biokurą griežtai laikydamasis šalims galiojančio biokuro tiekimo grafiko. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti ne pagal biokuro tiekimo grafiką (išskyrus Tiekimo sąlygų 5.6 punkte nustatytą atvejį) pristatytą biokurą. Tokiu atveju pardavėjui gali būti taikomos sankcijos Reglamento 16 skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka.
- 5.5. Pagal biokuro tiekimo grafiką per konkrečią pristatymo savaitę ar visą pristatymo laikotarpį pristatyto biokuro kiekis negali skirtis daugiau nei Tiekimo sąlygų 3 skyriuje nustatytos leidžiamos pristatomo biokuro kiekio paklaidų ribos.
- 5.6. Jeigu pardavėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali per konkrečią pristatymo dieną pristatyti reikiamo biokuro kiekio, pardavėjas privalo nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki tos pristatymo dienos pabaigos, telefonu ir raštu (įskaitant biokuro-pirkimo pardavimo sutartyje nurodytą pirkėjo elektroninio pašto adresą) informuoti pirkėją apie tokių aplinkybių susidarymą bei nurodyti planuojamą biokuro pristatymo laiką. Tik informavęs pirkėją apie tokių aplinkybių susidarymą pardavėjas įgyja teisę trūkstamą biokuro produktų kiekį pristatyti kitą, po nepristatymo dienos einančią darbo dieną. Nepristatytą kiekį galima perkelti tik vieną kartą per pristatymo savaitę. Jeigu pardavėjas nepristato biokuro paskutinę konkrečios pristatymo savaitės darbo dieną, pirkėjas turi teisę vienašališkai reikalauti pristatyti šį kiekį po jos einančią nedarbo dieną. Toks pirkėjo reikalavimas yra privalomas pardavėjui. Jeigu dėl tokio biokuro priėmimo laiko pirkėjas patiria papildomų pagrįstų sąnaudų, pardavėjas pirkėjo

reikalavimu privalo jas atlyginti. Šalys abipusiu susitarimu gali nustatyti kitokį nepristatyto biokuro pristatymo laiką. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pardavėjo laiku nepristatyto biokuro kiekio pristatymo kitą darbo dieną. Tokiu atveju, šiuo biokuro kiekiu yra sumažinamas bendras sandorio kiekis ir pardavėjui už šį atsisakytą priimtą kiekį nėra taikomos Reglamente nustatytos sankcijos.

5.7. Jeigu šalys susitaria dėl biokuro pristatymo konkrečiomis valandomis (t. y. nustatomas valandinis biokuro tiekimo grafikas):

5.7.1. pardavėjas privalo pristatyti biokurą ne anksčiau kaip 30 min. ir ne vėliau kaip 30 min. nuo konkretaus šalių sutarto biokuro pristatymo laiko. Pardavėjui biokurą pristatčius kitu laiku, pardavėjas privalo laukti bendroje eilėje ir suteikti pirmenybę dalyviams, kurie pristato biokurą pagal valandinį grafiką savo laiku;

5.7.2. pardavėjui pristatčius biokurą Tiekimo sąlygų 5.7.1 papunktyje nustatytu laiku, pirkėjas privalo nedelsdamas po biokuro pristatymo pardavėjo pristatytą biokurą pasverti ir sudaryti sąlygas pardavėjui iškrauti pristatytą biokurą (arba pirkėjas privalo iškrauti pristatytą biokurą, jeigu taip nustatyta sandoryje) bei užbaigti biokuro priėmimo procesą ne vėliau kaip per 30 min. nuo faktinio biokuro pristatymo laiko. Pirkėjui nesudarius sąlygų iškrauti pristatyto biokuro per 30 min., pardavėjas turi teisę šio biokuro nepristatyti netaikant jokių sankcijų ir šiuo kiekiu yra sumažinamas bendras sandorio kiekis, į šį kiekį yra neatsižvelgiama vertinant Tiekimo sąlygų 3 skyriuje nustatytas leistinas pristatyto biokuro kiekio paklaidas. Jeigu dėl vėlavimo pardavėjas patiria papildomų pagrįstų sąnaudų, pirkėjas pardavėjo reikalavimu privalo jas atlyginti.

5.8. Jeigu biokuro priėmimas vykdomas bendrąja eile, o pirkėjas neinformavo pardavėjo Tiekimo sąlygų 6.7 punkte nustatyta tvarka, pirkėjas privalo nedelsdamas po biokuro pristatymo (ar prieš tai esančios transporto priemonės iškrovimo proceso pabaigos – tais atvejais, kai yra susidariusi eilė) pardavėjo pristatytą biokurą pasverti ir sudaryti sąlygas pardavėjui iškrauti pristatytą biokurą (arba pirkėjas privalo iškrauti pristatytą biokurą, jeigu taip nustatyta sandoryje) bei užbaigti biokuro priėmimo procesą ne vėliau kaip per 60 min. nuo biokuro pasvėrimo. Pirkėjui nesudarius sąlygų užbaigti priėmimo proceso per 60 min., pardavėjas turi teisę šio biokuro nepristatyti netaikant jokių sankcijų ir šiuo kiekiu yra sumažinamas bendras sandorio kiekis, į šį kiekį yra neatsižvelgiama vertinant Tiekimo sąlygų 3 skyriuje nustatytas leistinas pristatyto biokuro kiekio paklaidas. Jeigu dėl vėlavimo pardavėjas patiria papildomų pagrįstų sąnaudų, pirkėjas pardavėjo reikalavimu privalo jas atlyginti.

5.9. Pagal biržoje sudarytus sandorius tiekiamus biokuro produktus pardavėjas privalo pristatyti per galą iškraunamomis transporto priemonėmis, su slankiojančiomis grindimis. Šalys gali susitarti dėl biokuro pristatymo kitokiu būdu iškraunamomis priemonėmis.

Medienos granulių produktų tiekimui taikomos papildomos sąlygos

5.10. Medienos granulių produktus pardavėjas privalo pristatyti pirkėjo pavedime, kurio pagrindu buvo sudarytas konkretus sandoris, nustatytu būdu, t. y.:

5.10.1. didmaišiais, pristatytus medienos granulių produktus iškraunant pirkėjui;

5.10.2. didmaišiais, pristatytus medienos granulių produktus iškraunant pardavėjui;

5.10.3. 15–20 kg pakuotėmis, pristatytus medienos granulių produktus iškraunant pirkėjui;

5.10.4. 15–20 kg pakuotėmis, pristatytus medienos granulių produktus iškraunant pardavėjui;

5.10.5. pneumatiniu transportu, pristatytus medienos granulių produktus iškraunant pardavėjui.

- 5.11. Kai pagal sandorį tiekiamų medienos granulių produktų iškrovimo pareiga tenka pardavėjui, pardavėjas medienos granulių produktų pristatymo metu privalo turėti medienos granulių iškrovimui reikiamą techninę įrangą. Kai pardavėjas privalo iškrauti didmaišiuose pristatytus medienos granulių produktus, pardavėjas pristatymo metu privalo turėti techninę įrangą, pritaikytą medienos granulių išpylimui iš didmaišių į antžeminę sandėliavimo talpą (medienos granulių bunkerį), išskyrus atvejus, kai pirkėjas atskirai nurodo, jog tokia įrangą nėra reikalinga.
- 5.12. Medienos granulių produktų, pristatomų pakuotėse (didmaišiuose ir (ar) 15–20 kg pakuotėse), tiekimo atveju, pristatytų medienos granulių produktų masė nustatoma įvertinus įpakavimo masę. Priimdamas medienos granulių produktus, pristatytus pakuotėse, pirkėjas privalo užtikrinti, kad pristatytų medienos granulių masė būtų nustatytas be įpakavimo (maišų, palečių) masės.
- 5.13. Medienos granulių produktų, pristatomų pakuotėse (didmaišiuose ir (ar) 15–20 kg pakuotėse), masę leidžiama apskaičiuoti pakuočių skaičių dauginant iš vienos pakuotės masės (atmetus įpakavimo masę).
- 5.14. Medienos granulių produktų, tiekiamų pakuotėse atveju, šalis privalo laikytis pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą, ženklinimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų.

6. Biokuro priėmimas

- 6.1. Pardavėjai privalo pristatyti biokurą pirkėjo nurodytomis biokuro priėmimo valandomis, o jų nenurodžius, EPS prekybos aikštelės aprašyme nurodytu biokuro priėmimo laiku.
- 6.2. Pirkėjai privalo sudaryti sąlygas, kad pardavėjų pristatytas biokuras būtų priimamas kiekvieną darbo dieną ne trumpiau kaip:

Pirkėjo tipas (pagal prekybos aikštelėje biokurą naudojančių įrenginių instaliuotą galią)	Priėmimo trukmė ne trumpesnė kaip, val.	Biokuro priėmimo valandos visais atvejais privalo apimti laikotarpį
Nuo 5 MW iki 25 MW	8	nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
Nuo 25 MW iki 50 MW	10	nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
nuo 50 MW	12	nuo 9.00 val. iki 19.00 val.

- 6.2.1. Darbo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi biokuro priėmimo laikas gali būti sutrumpinamas (pvz., švenčių dienų išvakarėse);
- 6.2.2. Jeigu pirkėjas prekybos aikštelėje neturi biokuro naudojančio įrenginio (pvz., pirkėjas vykdo biokuro perpardavimo veiklą), jis privalo sudaryti sąlygas priimti biokurą kiekvieną darbo dieną ne trumpiau kaip 10 valandų, o priėmimo valandos visais atvejais turi apimti laikotarpį nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
- 6.3. Jeigu sandorio šalys nesusitaria kitaip, pardavėjai turi spėti pristatyti biokurą į jo pristatymo vietą ne vėliau nei likus 30 minučių iki pirkėjo nustatytų biokuro priėmimo valandų pabaigos.
- 6.4. Šalys rašytiniu sutarimu gali susitarti dėl kitokio biokuro priėmimo laiko. Pirkėjai turi teisę taikyti palankesnę biokuro priėmimo laiką be atskiros susitarimo.
- 6.5. Pirkėjai privalo informuoti Operatorių apie taikomą biokuro priėmimo laiką konkrečioje prekybos aikštelėje ir joje esančių biokurą naudojančių įrenginių instaliuotą galią. Operatorius pirkėjo nurodytą biokuro priėmimo laiką nurodo pirkėjo prekybos aikštelių aprašyme EPS. Jeigu pirkėjas nėra informavęs Operatoriaus apie taikomą biokuro priėmimo laiką konkrečioje prekybos aikštelėje ir (ar) joje esančių biokurą naudojančių

įrenginių instaliuotą galią, biokuro priėmimo laikotarpis EPS nustatomas nuo 9.00 val. iki 19.00 val.

- 6.6. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad biokuro iškrovimo vieta būtų laisvai privažiuojama, švari, o plotas - pakankamas iškrovimo darbams atlikti.
- 6.7. Pirkėjas privalo ryšio priemonėmis informuoti pardavėjus apie kilusias bet kokias kliūtis, kurios gali trukdyti pardavėjams tinkamai ir be nepagrįsto uždelsimo pasverti pristatytą biokurą ir (ar) užbaigti biokuro priėmimo procesą. Pirkėjas taip pat turi nurodyti tikėtiną kliūčių šalinimo terminą.

Pvz., susidariusios pardavėjų transporto priemonių spūstys prie pirkėjo biokuro priėmimo aikštelės, tikėtina, kad pristatytas biokuras bus pasvertas vėliau kaip po 60 min.

- 6.8. Pagal sandorį patiekto biokuro kokybinių rodiklių nustatymo tikslu, biokuro pristatymo metu pirkėjo paskirti darbuotojai ar specializuota įmonė privalo galiojančių kietojo biokuro ėminių ėmimą reglamentuojančių standartų nustatyta tvarka pirkėjo sąskaita paimti ir suformuoti biokuro ėminį kokybiniais rodikliais nustatyti, o pirkėjo pasirinkimu ir (ar) pardavėjui reikalaujant – ir atsarginį biokuro ėminį, naudojamą kilus šalių ginčams dėl patiekto biokuro kokybės. Pirkėjas ir pardavėjas gali susitarti samdyti arba savo sąskaita reikalauti pasamdyti, jeigu samdoma specializuota įmonė, kuri yra akredituota pagal galiojančius ėminių ėmimą ir formavimą reglamentuojančius standartus, specializuotas įmonės ėminių ėmimui sutarties vykdymo laikotarpiu. Jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip, specializuotos įmonės samdymo išlaidas padengia tokią įmonę samdanti šalis.
- 6.9. Sandorio šalys abipusiu susitarimu biokuro ėminių ėmimui bei biokuro svėrimui vykdyti gali pasitelkti specializuotas tokias paslaugas tiekiančias įmones bei susitarti ir dėl tokių ėminių ėmimo, biokuro svėrimo kaštų paskirstymo tarp šalių sąlygų ir tvarkos.
- 6.10. Jeigu dėl automatizuotos biokuro ėminių ėmimo ir (ar) formavimo sistemos, apie kurią pirkėjas privalo informuoti Operatorių, gedimo nėra paimamas ir (ar) suformuojamas biokuro ėminys kokybiniais rodikliais nustatyti, pirkėjas Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitoje pažymi, kad ėminys nebuvo suformuotas, o kokybinių rodiklių reikšmės yra nustatomos tokiu būdu¹:
 - 6.10.1. drėgnio rodiklio ir sausosios masės šilumingumo reikšmės Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitoje nustatomos automatiškai EPS kaip pardavėjo faktiškai per pristatymo savaitę ir savaitę, einančią prieš pristatymo savaitę, atitinkamoje apskrityje biržos dalyviams pristatyto atitinkamo produkto kokybinių rodiklių, nustatytų pagal EPS priemonėmis patvirtintų Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitų duomenis, svertiniai vidurkiai. Į skaičiavimus neįtraukiamos drėgnio rodiklių reikšmės, lygios mažiausiai tam konkrečiam produktui Prekybos sąlygose nustatytai drėgnio rodiklio reikšmei, ir sausosios masės šilumingumo reikšmės, lygios 18,7 MJ/kg. Jeigu nustatytu laikotarpiu nėra duomenų, kurių reikia nustatyti svertiniams vidurkiams, rodikliai yra nustatomi vadovaujantis Tiekimo sąlygų 6.11 punkto nuostatomis;
 - 6.10.2. sausosios masės peleningumo reikšmė lygi 0 proc.;
 - 6.10.3. apie automatizuotos ėminio formavimo įrangos gedimą pirkėjas privalo informuoti biržos dalyvius EPS pateikdamas Reikšmingos informacijos pranešimą nurodant prognozuojamą tokių aplinkybių pašalinimo trukmę.

¹ Taikomas tik 2024 m. vasario 5 d. ir vėliau Energijos išteklių biržoje sudarytiems sandoriams.

- 6.11. Pirkėjui, išskyrus Tiekimo sąlygų 6.10 punktą, atsisakius suformuoti atsarginį ėminį, šalių ginčo dėl pateikto biokuro kokybės atveju bus laikoma, kad pristatytas biokuras atitinka jam keliamus reikalavimus, o kokybinių rodiklių reikšmės atitinkamai yra lygios: drėgnio rodiklis lygus mažiausiai tam konkrečiam biokuro produktui Prekybos sąlygose nustatytai drėgnio rodiklio reikšmei, sausosios masės šilumingumo reikšmė lygi 18,7 MJ/kg, sausosios masės peleningumo reikšmė lygi 0 proc.
- 6.12. Bendrieji reikalavimai, taikomi biokuro ėminių (įskaitant atsarginius) formavimui:
- 6.12.1. drėgniui nustatyti formuojamas ėminys iš kiekvienos transporto priemonės;
- 6.12.2. peleningumui ir šilumingumui nustatyti formuojamas vienas paros jungtinis ėminys iš visų pagal konkrečią sutartį per tą parą atvykusių to paties pardavėjo transporto priemonių arba, pirkėjo sprendimu, vienas jungtinis ėminys iš visų atvykusių to paties pardavėjo transporto priemonių, sudarančių ne daugiau kaip 130 tonų biokuro, tačiau bet kuriuo atveju ne rečiau kaip vienas jungtinis ėminys per savaitę. Ėminius peleningumui ir (ar) šilumingumui nustatyti gali būti imami ir dažniau, tačiau visas tokių papildomų tyrimų išlaidas atlygina šių tyrimų pageidaujanti šalis.
- 6.13. Pirkėjas, nesilaikydamas Tiekimo sąlygų 6.12 punkte nustatytų minimalių biokuro ėminių formavimo reikalavimų drėgnio ir peleningumo rodikliams nustatyti, Tiekimo sąlygų 9.1 ar 9.6 punktuose nustatytų terminų arba apskaičiuodamas kokybinių rodiklių reikšmės pagal Tiekimo sąlygų 6.10 punktą, negali taikyti Reglamento 16.4.1 papunktyje nustatytų nuolaidų pardavėjui.
- 6.14. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad visų biokuro ėminių paėmimo metu būtų užfiksuota ėminių paėmimo data, pardavėjas, važtaraščio numeris, ėminio paskirtis, paėmimo vieta ir atsakingo asmens, paėmusio ėminį, pavardė. Ėminių biokuro kokybės rodikliams nustatyti paėmimo faktą abiejų šalių atstovai privalo patvirtinti savo parašais (pvz. abi šalys pasirašo ant lipnaus lapelio, užklijuoto ant mėginio, arba ant mėginio klijuojama plomba su numeriu, o abi šalys pasirašo specialiaame žurnale) arba paėmimo faktas užfiksuojamas elektroninėmis priemonėmis (pvz., vaizdo įrašu, elektroniniais laiškais ar identifikavimo integracija į naudojamas sistemas, sistemų automatizavimu). Jeigu gauto biokuro kokybės rodikliai bus nustatomi akredituotoje laboratorijoje, ėminiai biokuro rodikliams nustatyti privalo būti užplombuojami ir biokuro gavimą (įsigijimą) ar jo kiekį patvirtinančiuose dokumentuose užfiksuojamas plombos numeris.
- 6.15. Be nustatytųjų reikalavimų biokuro ėminių ėmimui bei formavimui, atsarginių biokuro ėminių ėmimui, formavimui ir saugojimui yra taikomi šie papildomi reikalavimai: hermetiškas talpas (įskaitant hermetiškas plastikines talpyklas ir maišus), skirtas atsarginiams ėminiams sudėti, ir plombas pirkėjui pateikia pardavėjas arba, pirkėjo pasirinkimu, atsarginių ėminių ėmimui naudojamos pirkėjo pateiktos hermetiškos talpos ir (ar) plombos; nustatyta tvarka paimti atsarginiai ėminiai privalo būti užplombuoti, o plombos numeris užfiksuotas; visi atitinkamos paros iš kiekvienos transporto priemonės paimti atsarginiai ėminiai, pirkėjo pasirinkimu, gali būti saugomi pas pirkėją arba atiduodami saugoti pardavėjui. Jeigu atsarginiai ėminiai saugomi pas pirkėją, pirkėjas pardavėjo prašymu privalo pateikti atsarginius ėminius pardavėjui, o pardavėjas privalo šiuos atsarginius ėminius ne vėliau nei per 24 valandas pristatyti į savo pasirinktą akredituotą laboratoriją tyrimams atlikti. Jeigu atsarginiai ėminiai saugomi pas pardavėją, kilus ginčui pardavėjas privalo laikydamasis galiojančių kietojo biokuro ėminių ėmimą reglamentuojančio standarto reikalavimų savo sąskaita pristatyti juos į savo pasirinktą akredituotą laboratoriją jungtiniam ėminiui formuoti (pagal poreikį) ir šilumingumo, peleningumo ir (ar) drėgnio tyrimams atlikti vadovaujantis galiojančiais atitinkamo biokuro kokybinio rodiklio nustatymą reglamentuojančio standarto

reikalavimais. Atsarginių ėminių tyrimo akredituotoje laboratorijoje išlaidas padengia tokį tyrimą inicijuojanti sutarties šalis.

- 6.16. Pristatyto biokuro kokybiniai rodikliai (drėgnis, peleningumas, šilumingumas ir kt.), pirkėjo pasirinkimu ir pirkėjo sąskaita, nustatomi pirkėjo laboratorijoje arba nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje. Jeigu gauto biokuro kokybės rodikliai nustatomi akredituotoje laboratorijoje, ėminiai biokuro rodikliams nustatyti privalo būti užplombuojami, o plombos numeris užfiksuojamas. Jeigu formuojamas jungtinis ėminys, akredituotoje laboratorijoje užfiksuojami visų jungtinių ėminių sudarančių ėminių plombų numeriai.
- 6.17. Pirkėjo pasirinkimu, pristatytų medienos granulių produktų kokybiniai rodikliai gali būti nustatomi pagal pardavėjo pirkėjui medienos granulių pristatymo metu pateikiamą kokybės pažymėjimą (sertifikatą) arba ne anksčiau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki medienos granulių pristatymo dienos akredituotoje laboratorijoje atlikto pristatomo biokuro partijos tyrimo ataskaitą arba jų kopijas. Tokiame kokybės pažymėjime privalo būti nurodyti bent šie kokybiniai rodikliai: drėgnis, peleningumas, kaloringumas.
- 6.18. Siekiant nustatyti, kad tiekiamo biokuro užterštumas ^{137}Cs radionuklidu neviršija Prekybos sąlygose leidžiamų dydžių, pirkėjas turi teisę pristatymo vietoje vykdyti atitinkamus tyrimus. Tuo atveju, jei tokie tyrimai atliekami prieš pardavėjams leidžiant iškrauti pristatytą biokurą, pirkėjai privalo užtikrinti, kad tyrimai būtų atlikti per ne ilgesnį nei 1 val. laikotarpį. Tokių tyrimų atlikimo išlaidas padengia pirkėjas. Tais atvejais, kai atlikus atitinkamus tyrimus paaiškėja, jog patiekto biokuro užterštumas ^{137}Cs radionuklidu viršija Prekybos sąlygose leidžiamus dydžius, patirtas atitinkamo užterštumo lygio tyrimų atlikimo išlaidas pirkėjui privalo atlyginti pardavėjas.

7. Tiekimo stabdymas pirkėjo pareiškimu

- 7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai reikalauti pardavėjo sustabdyti biokuro tiekimą ar nustatyti pardavėjui sumažintas biokuro tiekimo apimtis žemiau nurodytais atvejais ir laikotarpiais:
- 7.1.1. Jeigu dėl biokurą naudojančių įrenginių gedimo pirkėjas negali vykdyti veiklos, kuriai naudojamas biokuras, arba šios veiklos apimtys reikšmingai sumažėjo – tokių įrenginių remonto laikotarpiui;
- 7.1.2. Ketvirčio ir pusmečio trukmės pristatymo laikotarpių sandorių atveju – planinių veiklos stabdymų laikotarpiu.
- 7.2. Pirkėjas pasinaudoti Tiekimo sąlygų 7.1 punkte nustatyta teise gali tik tuo atveju, jeigu pateikė du Reikšmingos informacijos pranešimus apie Tiekimo sąlygų 7.1 punkte nurodytų aplinkybių²:
- 7.2.1. susidarymą - ne vėliau kaip per 24 val. nuo reikšmingos informacijos atsiradimo, nuo sužinojimo apie ją arba nuo momento, kai tapo aišku, kad informacija yra reikšminga. Reikšmingos informacijos pranešime, be viso kito, turi būti nurodyta tokių aplinkybių susidarymo data, įtaka pirkėjo veiklai ir prognozuojama tokių aplinkybių trukmė;
- 7.2.2. išnykimą – ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo aplinkybės išnykimo. Reikšmingos informacijos pranešime, be viso kito, turi būti nurodyta tokių aplinkybių

² Iki 2023-10-02 privaloma pateikti tik vieną reikšmingos informacijos pranešimą pagal 7.2.1 papunktį.

išnykimo data ir biokuro kiekis, kuriuo sumažėjo bendras per aplinkybių galiojimo laikotarpį sunaudotas biokuro kiekis).

- 7.3. Pirkėjas neprivalo įsigyti dėl Tiekimo sąlygų 7.1 punkte nurodytų aplinkybių Tiekimo sąlygų 7.2.2 papunktyje nurodyto biokuro kiekio, kuriuo sumažėjo bendras per aplinkybių galiojimo laikotarpį sunaudotas biokuro kiekis, ir juo yra sumažinamas bendras per sandorio galiojimo terminą turimas pristatyti biokuro kiekis netaikant Reglamento 16 skyriuje nustatytų sankcijų. Į šį nurodytą biokuro kiekį taip pat yra neatsižvelgiama vertinant leistinas pristatyto biokuro kiekio paklaidas, nustatytas Tiekimo sąlygų 3 skyriuje.

8. Atsisakymas priimti biokurą

- 8.1. Jeigu atitinkama transporto priemone pristatyto biokuro kokybė akivaizdžiai neatitinka biokuro pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytų kokybinių reikalavimų, pirkėjas biokuro pristatymo metu ar per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pristatymo turi teisę atsisakyti priimti tokia transporto priemone pristatytą biokurą (dėl drėgnio kokybinio rodiklio neatitikimų šia teise pasinaudoti galima tik pristatymo metu). Atsisakydamas priimti pristatytą biokurą pirkėjas privalo:
- 8.1.1. surašyti aktą dėl atsisakymo priimti biokurą, kuriame turi būti aiškiai nurodytas atsisakomo priimti biokuro kiekis (masė arba tūris), nurodytos priežastys, dėl kurių pristatytas biokuras nebuvo priimtas. Papildomai gali būti pridedama foto ir (ar) vaizdo medžiaga;
- 8.1.2. pardavėjui nesutinkant su pirkėjo atsisakymu priimti biokurą ir pareikalavus suformuoti atsarginį ėminį, nustatyti pristatyto biokuro kokybinius rodiklius vadovaujantis Tiekimo sąlygų 6 ir 9 skyrių nuostatomis, kiek jos neprieštaruja šio skyriaus nuostatomis.
- 8.2. Pirkėjui atsisakius priimti pristatytą biokurą, pardavėjas privalo vietoj atsisakyto priimti biokuro pristatyti kokybės rodiklius atitinkantį biokurą.
- 8.3. Iki kol bus nustatyti atsisakyto priimti biokuro kokybiniai rodikliai, pristatytas biokuras pirkėjo sutikimu gali būti saugomas pas pirkėją atskirai nuo kitų tiekėjų pristatomo biokuro.
- 8.4. Pirkėjo ir Pardavėjo išlaidas, patirtas dėl atsisakyto priimti biokuro kokybinių rodiklių tyrimų, padengia neteisi šalis (atitinkamai, paaiškėjus, kad atsisakymas priimti biokurą yra nepagrįstas – pirkėjas, ir, pasitvirtinus, kad atsisakymas priimti biokurą yra pagrįstas – pardavėjas).
- 8.5. Jeigu nustatytos atsisakyto priimti biokuro kokybinių rodiklių reikšmės atitinka konkrečiam biokuro produktui nustatytas kokybinių rodiklių reikšmių ribas, laikoma, kad pirkėjas nepagrįstai atsisakė priimti biokurą ir:
- 8.5.1. kai toks biokuras buvo saugomas pas pirkėją – pirkėjas privalo priimti tokį biokurą ir atsiskaityti už jį su pardavėju įprasta tvarka;
- 8.5.2. kai toks biokuras nebuvo saugomas pas pirkėją – laikoma, kad pirkėjas nepagrįstai atsisakė priimti pristatytą biokuro kiekį. Už šį kiekį pirkėjas turi sumokėti pardavėjui Reglamento 16.1 punkte nustatyto dydžio baudą;
- 8.5.3. atlyginti pardavėjo pagrįstus nuostolius, patirtus papildomai pirkėjui pristatant naują, kokybės rodiklius atitinkantį biokurą (Tiekimo sąlygų 8.2 punktą).
- 8.6. Jeigu nustatytos atsisakyto priimti biokuro kokybinių rodiklių reikšmės neatitinka konkrečiam biokuro produktui nustatytų kokybinių rodiklių reikšmių ribų, laikoma, kad pardavėjas pristatė netinkamos kokybės biokurą. Jeigu toks biokuras iki ginčo

išsprendimo buvo saugomas pas pirkėją, pirkėjas turi teisę reikalauti, kad pardavėjas neatlygintinai atsiimtų kokybės reikalavimų neatitinkantį biokurą per pirkėjo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 (dvi) darbo dienos. Pardavėjas tokiu atveju taip pat privalo atlyginti pirkėjo patirtas pagrįstas tokio biokuro saugojimo išlaidas. Pardavėjui neatsiėmus biokuro per pirkėjo nustatytą terminą, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu šį biokuro kiekį parduoti, grąžinti pardavėjui arba utilizuoti. Pardavėjas privalo atlyginti pirkėjui patirtas pagrįstas tokio biokuro saugojimo, pardavimo ir (ar) grąžinimo ar utilizavimo išlaidas. Pirkėjas, pardavęs tokį biokurą, atskaito būtiną jo pardavimo ir saugojimo išlaidas, o likusią sumą grąžina pardavėjui.

9. Biokuro Kiekio ir kokybinių rodiklių nustatymas

- 9.1. Pirkėjas nustatyta tvarka atliktų laboratorinių tyrimų rezultatų pagrindu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po pristatymo savaitės pabaigos pardavėjui pateikia duomenis apie faktiškai per pristatymo savaitę pristatytą biokuro kiekį ir jo kokybinius rodiklius per EPS pateikdamas užpildytą Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitą.
- 9.2. Pirkėjo pasirinkimu gali būti taikomas 18,7 MJ/kg sausosios masės žemutinis šilumingumas. Ši nuostata gali būti taikoma tik tais atvejais, kai tiekiamas biokuras, kurio kodas pagal techninę specifikaciją yra SM1, SM1W ir (ar) SM2. Pristatymo metu, pirkėjui ar pardavėjui reikalaujant, gauto biokuro šilumingumas gali būti nustatomas tiriant gauto biokuro ėminius Tiekimo sąlygų 6 skyriuje nustatyta tvarka. Tokių ėminių tyrimų išlaidas padengia tyrimo reikalaujanti šalis.
- 9.3. Jeigu pirkėjas nesilaiko Tiekimo sąlygų 9.1 punkte nustatyto termino, taikomas Tiekimo sąlygų 6.13 punktas (pirkėjas negali taikyti nuolaidų dėl biokuro neatitikimo kokybės rodikliams). Jeigu pardavėjas raštu, elektroniniu paštu ar EPS priemonėmis priminė pirkėjui (su kopija Operatoriui) apie vėlavimą ir pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio priminimo momento vis tiek nepateikia per konkrečią pristatymo savaitę pristatyto biokuro kokybinių rodiklių, laikoma, kad pristatytas biokuras atitinka jam nustatytus kokybinius reikalavimus, o kokybinių rodiklių reikšmės atitinkamai lygios: drėgnio rodiklis lygus mažiausiai tam konkrečiam biokuro produktui Prekybos sąlygose nustatytai drėgnio rodiklio reikšmei, sausosios masės šilumingumo reikšmė lygi 18,7 MJ/kg, sausosios masės peleningumo reikšmė lygi 0 proc. Šiuo atveju pardavėjas, kartu su teikiamu priminimu pirkėjui, turi pateikti Operatoriui informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie pirkėjui pristatyto biokuro kiekį, kad būtų galima apskaičiuoti pristatyto biokuro kiekį energetiniais matavimo vienetais.
- 9.4. Jeigu pardavėjas sutinka su pirkėjo pateiktomis faktiškai per pristatymo savaitę pristatyto biokuro kiekio ir kokybinių rodiklių reikšmėmis, jis turi ne vėliau kaip 8 (aštuntą) darbo dieną po pristatymo savaitės pabaigos tai patvirtinti EPS priemonėmis. Jeigu pirkėjas nesilaiko Tiekimo sąlygų 9.1 punkte nustatyto termino, pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitos pateikimo privalo ją įvertinti ir patvirtinti EPS priemonėmis arba užginčyti Tiekimo sąlygų 9.5 punkte nustatyta tvarka. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą nepatvirtina pirkėjo pateiktų biokuro kiekio ir kokybinių rodiklių duomenų, tačiau jų ir neginčija Tiekimo sąlygų 9.5 punkte nustatyta tvarka, laikoma, kad pardavėjas sutinka su pirkėjo nustatytomis biokuro kiekiu ir kokybinių rodiklių reikšmėmis.
- 9.5. Jeigu pardavėjas nesutinka su pirkėjo pateiktomis biokuro kiekio ir kokybinių rodiklių reikšmėmis, pardavėjas privalo Tiekimo sąlygų 9.4 punkte nustatytais terminais EPS priemonėmis atmesti pateiktą kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitą ir nurodyti konkrečią priežastį, dėl kurios ataskaita yra atmetama. Jeigu pardavėjas nenurodo pirkėjo pateiktos kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitos atmetimo priežasties, toks

atmetimas negalioja ir laikoma, kad pardavėjas sutinka su pirkėjo nustatytais biokuro kiekio ir kokybiniais rodikliais.

- 9.6. Pirkėjas turi nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, įvertinti pardavėjo nurodytas ataskaitos atmetimo priežastis ir, esant poreikiui, atitinkamai pakoreguoti kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitą bei ją pakartotinai pateikti derinti pardavėjui arba atsisakyti koreguoti ataskaitą. Pirkėjas atsisakyti koreguoti kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitą gali tik raštu nurodydamas konkrečias priežastis ir argumentus, dėl kurių nesutinka su pardavėjo pateiktomis ataskaitos atmetimo priežastimis.
- 9.7. Jeigu atmesdamas kuro kiekio ir kokybinių rodiklių ataskaitą pardavėjas nurodo, kad atliks konkrečių kokybinių rodiklių patikrą laboratorijoje, pardavėjas privalo ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokios ataskaitos atmetimo dienos (pirkėjui saugant atsarginius biokuro ėminius, terminas gali būti skaičiuojamas nuo atsarginio biokuro ėminio pateikimo pardavėjui dienos, jeigu pardavėjas pateikia įrodymus apie tokio ėminio perdavimo pardavėjui momentą) atlikti pakartotinį paimto atsarginio biokuro ėminio kokybinių rodiklių tyrimą akredituotoje laboratorijoje ir šio tyrimo rezultatus pateikti EPS priemonėmis pirkėjui. Jeigu pardavėjas per nustatytą terminą EPS priemonėmis nepateikia atsarginio biokuro ėminio kokybinių rodiklių tyrimo akredituotoje laboratorijoje rezultatų, laikoma, kad pardavėjas sutinka su pirkėjo nustatytais biokuro kiekio ir kokybinių rodiklių reikšmėmis.
- 9.8. Pirkėjo ir pardavėjo ginčo dėl patiekto biokuro peleningumo ir (ar) šilumingumo kokybinių rodiklių reikšmių atveju, pirkėjo EPS nurodytas biokuro peleningumo ir (ar) šilumingumo rodiklių reikšmės ir pardavėjo pateiktas iš atsarginio ėminio akredituotoje laboratorijoje nustatytas biokuro peleningumo ir (ar) šilumingumo rodiklių reikšmės būtina lyginti atsižvelgiant į šiuos leidžiamus maksimalius priimtinius rezultatų skirtumus: sausos masės peleningumo rodiklio leidžiamas maksimalus priimtinas rezultatų skirtumas – 0,2 procentinio punkto (absoliutus skirtumas), jei sausos masės peleningumas yra mažesnis nei 1 proc., o jei peleningumas viršija arba lygus 1 proc., leidžiamas maksimalus priimtinas rezultatų skirtumas sudaro 20 procentų nuo išmatuotos atsarginio ėminio peleningumo reikšmės (santykinis skirtumas); sausos masės žemutinio šilumingumo maksimalus priimtinas rezultatų skirtumas – 0,4 MJ/kg (absoliutus skirtumas).
- 9.9. Pirkėjo ir pardavėjo ginčo dėl pateikto biokuro drėgnio tyrimo rezultatų atveju, pirkėjo EPS nurodytas biokuro drėgnio rodiklio reikšmės ir pardavėjo pateiktas iš atsarginio ėminio akredituotoje laboratorijoje nustatytas biokuro drėgnio rodiklio reikšmės būtina lyginti atsižvelgiant į atsarginio ėminio tyrimą atlikusios akredituotos laboratorijos nurodytą tyrimo matavimo neapibrėžtį (paklaidą).
- 9.10. Jeigu pirkėjo ir pardavėjo atliktų ėminių tyrimų kokybės rodiklių skirtumas neviršija Tiekimo sąlygų 9.8 punkte nustatytų maksimalių priimtinių rezultatų skirtumų ir (arba) Tiekimo sąlygų 9.9 punkte nustatytos tyrimo matavimo neapibrėžties (paklaidos), laikoma, kad galiojančiais ir abiem šalims privalomais kokybiniais rodikliais tampa pirkėjo nustatytos atitinkamų biokuro kokybinio rodiklio reikšmės.
- 9.11. Jeigu pirkėjo ir pardavėjo atliktų ėminių tyrimų kokybės rodiklių skirtumas viršija Tiekimo sąlygų 9.8 punkte nustatytus maksimalius priimtinius rezultatų skirtumus ir (arba) Tiekimo sąlygų 9.9 punkte nustatytą tyrimo matavimo neapibrėžtį (paklaidą) ir pirkėjas ėminių tyrimus atliko ne akredituotoje laboratorijoje, taikoma sprendimo taisyklė, pagal kurią vadovaujamas pardavėjo akredituotoje laboratorijoje nustatytais biokuro ėminio šilumingumo, peleningumo ir (ar) drėgnio rodikliais. Jeigu tiek pirkėjas, tiek pardavėjas biokuro ėminių kokybinius rodiklius nustatė akredituotose laboratorijose ir tiek pirkėjo,

tiesiog pardavėjo mėginiai buvo užplombuoti užfiksuojant plombos numerį, taikoma sprendimo taisyklė, pagal kurią biokuro ėminio šilumingumo, peleningumo ir (ar) drėgnio rodikliai apskaičiuojami kaip pirkėjo ir pardavėjo laboratorijose nustatytų šilumingumo, peleningumo ir (ar) drėgnio reikšmių aritmetinis vidurkis, kuris laikomas galiojančiu ir privalomu abiem sandorio šalims.

- 9.12. Jeigu dalyvis atlieka visų jungtinių ėminių sudarančių ėminių kokybės tyrimus ir šių tyrimų rezultatai turi būti lyginami su kito dalyvio pateikto jungtinio ėminio tyrimo rezultatu, lyginamas visų jungtinių ėminių sudarančių ėminių tyrimų rezultatų aritmetinis vidurkis su kito dalyvio pateikto jungtinio ėminio tyrimo rezultatu.
- 9.13. Akredituotoje laboratorijoje atlikti atsarginio ėminio tyrimų rezultatai negali būti laikomi tinkamais ir vertinami, jeigu laboratorija atsarginio biokuro ėminio tyrimo išvadoje yra pažymėjusi, kad tyrimui pateiktas ėminys buvo paimtas ne į hermetišką indą, nebuvo užplombuotas, plomba buvo pažeista, neužfiksuotas plombos numeris ir (ar) buvo kitų žymių, duodančių pagrindą abejojti, kad ėminio talpa buvo tinkama ir (ar) sandari.
- 9.14. Pardavėjui praleidus Tiekimo sąlygose nustatytus Kuro kiekio ir kokybės rodiklių ataskaitos atmetimo ir (ar) atsarginio biokuro ėminio tyrimų akredituotoje laboratorijoje rezultatų pateikimo pirkėjui terminus, pardavėjas praranda teisę ginčyti pirkėjo nustatytas kokybinių rodiklių reikšmes ir tokio pobūdžio pardavėjo pretenzijos yra nenagrinėjamos.

10. Pristatyto biokuro energetinės vertės nustatymas

- 10.1. Sandorio šalims Tiekimo sąlygų 9 skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus galutinius pristatyto biokuro kiekio ir kokybinius rodiklius, EPS priemonėmis apskaičiuojama:
 - 10.1.1. per pristatymo savaitę faktiškai pristatyto biokuro energetinė vertė (megavatvalandėmis);
 - 10.1.2. taikytinos nuolaidos biokuro kainai dėl kokybinių rodiklių reikšmių neatitikimo nustatytiems reikalavimams;
 - 10.1.3. pristatyto biokuro vidutinė savaitės kaina ir atsiskaitymo už per pristatymo savaitę pristatytą biokurą suma (eurais, į šią sumą neįskaitant PVM).
- 10.2. Esant EPS sutrikimams, Tiekimo sąlygų 10.1 punkte nustatytus duomenis nustato ir šalims ryšio priemonėmis pateikia Operatorius ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo duomenų apie pristatyto biokuro kokybinius rodiklius gavimo momento.
- 10.3. Nustatant pristatyto biokuro energetinę vertę vadovaujasi (sprendžiant dėl kiekvieno kokybinio rodiklio atskirai) Tiekimo sąlygų 9 skyriuje nustatyta tvarka nustatytais biokuro kokybiniais rodikliais.
- 10.4. Pristatyto biokuro energetinė vertė (Q_{ne}), išreikšta energijos vienetais (MWh), nustatoma taikant perskaičiavimo koeficientą ($1 \text{ MWh} = 3600 \text{ MJ}$) pagal formulę:

$$Q_{ne} = (Q_n^z \times B_n) / 3600;$$

kur:

B_n – biokuro naudojamoji masė, kg;

Q_n^z – biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg.

- 10.5. Pristatyto biokuro energetinė vertė, išreikšta tonomis naftos ekvivalento (B), apskaičiuojama pagal formulę:

$$B = Q_{ne} / 11,63$$

10.6. Gauto biokuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (Q_n^z), *išreikštas* MJ/kg, apskaičiuojamas pagal laboratorijoje nustatytą arba, vadovaujantis Tiekimo sąlygų 9.2 punktu, šalių sutartą (18,7 MJ/kg) sausosios masės žemutinį šilumingumą, taikant formulę:

$$Q_n^z = Q_s^z \times (1 - W_n / 100) - 0,02443 \times W_n;$$

kur:

Q_s^z – ėminio biokuro sausosios masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg;

W_n – laboratorijoje nustatytas patiekto biokuro drėgnis, %;

10.7. 0,02443 – vandens garavimo pastoviam slėgyje, esant 25°C, entalpijos pataisos koeficientas (vandens slaptoji garavimo šiluma) (MJ/kg vienam masės drėgnio procentui).